

시정 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 신재생에너지 사용목적 국유재산 대부계약 부적정
2. 소관부점 : 6개 지역본부¹⁾, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제24조 제1항 제1호, 제3호 및 제6호에 따라 국유재산업무의 조정·총괄, 국유재산 업무 관련 내규 관리, 국유재산 업무 관련 전산 개선 등을 수행하고 있으며,

지역본부는 같은 세칙 제35조 제1항 제13호에 따라 국유부동산의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법(이하 “신재생에너지법”이라 한다)」 제26조 제1항에 따르면 신·재생에너지²⁾ 기술개발 및 이용·보급에 관한 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 신·재생에너지 발전사업자에게 수의계약으로 국유재산을 대부할 수 있도록 되어 있으며 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제22조, 제24조에 따르면

1) 경기, 광주전남, 대전충남, 인천, 전북, 강원지역본부

2) 신·재생에너지는 기존의 화석연료를 변환시켜 이용(신에너지)하거나, 햇빛·물·지열·강수·생물유기체 등을 포함하여 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지(재생에너지)를 의미함

대부재산에 시설물을 설치하는 경우 설치 전에 가설시설물 설치 승인을 받고, 원상회복을 위한 이행보증조치 등을 하여야 하며

또한, 국유재산기획처에서 시행한 ‘신재생에너지 사업 관련 장기 대부 운영 기준(국유재산총괄부-4918, 2018. 11. 20.)’에 따르면 공공목적 필요에 따른 해지 및 보상과 사업미시행에 따른 해지에 관한 특약사항(이하 “특약사항”이라 한다)³⁾을 대부계약서에 추가하도록 되어 있다.

따라서 올바른 국유재산 관리를 위해 신재생에너지 사용목적으로 국유재산을 대부할 때에는 대부계약서에 특약사항을 추가해야 하며 가설시설물 설치 시 관련 요강에 따라 설치 승인 및 원상회복을 위한 이행보증조치 등을 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 중 신재생에너지 사용목적으로 체결된 국유재산 대부계약 실태를 점검한 결과

광주전남지역본부 소관 ‘●●●●●●도 ●●●시 ●●읍 ●●리

3) 「신재생에너지 사업 관련 장기 대부 운영 기준」 붙임 1. 대부계약서 추가 특약사항

제1조(공공목적 필요에 따른 해지 및 보상) ① 대부계약서 제8조 제1호에 따라 대부자가 이 계약을 해지하는 경우 피대부자는 30일 이내에 대부 목적물을 원상회복하고, 퇴거하여야 한다.

② 대부계약서 제9조의 보상액은 「국유재산법」 제36조제3항·제47조, 동법 시행령 제35조에 따라 다음과 같이 정한다.

1. 시설의 이전비용(대부해지 당시를 기준으로 아직 남은 대부기간에 해당하는 시설비를 넘지 못한다)
2. 시설이전 또는 새로운 시설설치 기간(최장 30일 한도) 동안 발생하는 영업 손실(감정평가업자, 손해사정인 등의 평가에 의한다)

제2조(사업미시행에 따른 해지) 피대부자가 이 계약체결 후 2년 이내에 대부목적물에서 대부목적 사업을 시행하지 아니한 경우에는 신재생에너지법 제26조 제4항에 따라 이 계약을 해지한다. 이 경우 별도의 보상을 하지 아니한다.

△△△△(□□□, ◇◇◇◇m)’ 소재 국유재산의 경우 2017. 7. 12. 사용목적을 ‘태양광발전소부지’로 대부계약을 체결하면서 대부계약서에 특약사항을 추가하지 않았으며, 2020. 4. 10 실태조사 결과 해당재산 대부분 면적에 태양광 패널이 설치되어 있는 것이 확인되었는데 사전에 가설시설물 설치 승인 및 이행보증조치 등의 업무처리가 없었고

강원지역본부 소관 ‘◇◇도 ◇◇군 ◇◇면 ◇◇리 ○○○-○○(□□□, □□□m)’ 소재 국유재산의 경우 약정한 이행보증보험의 이행보증기간이 2021. 12. 28. 만료되었음에도 감사일 현재까지 이행보증보험을 갱신하지 않는 등

[표 5]와 같이 총 21개의 국유재산 대부계약에서 ❶대부계약 체결 (갱신 포함) 시 특약사항 추가 누락(21건), ❷가설시설물 설치 사전승인 누락(10건), ❸이행보증조치 누락 또는 이행보증보험 미갱신(12건) 등의 부적정 사례가 확인되었다.

[표 5] 신재생에너지 대부계약 부적정 현황

순번	대표 소재지	피대부자	대부 계약일	특약 추가	설치 승인	이행보증 조치
----	--------	------	--------	-------	-------	---------

“기재 생략”

“기재 생략”

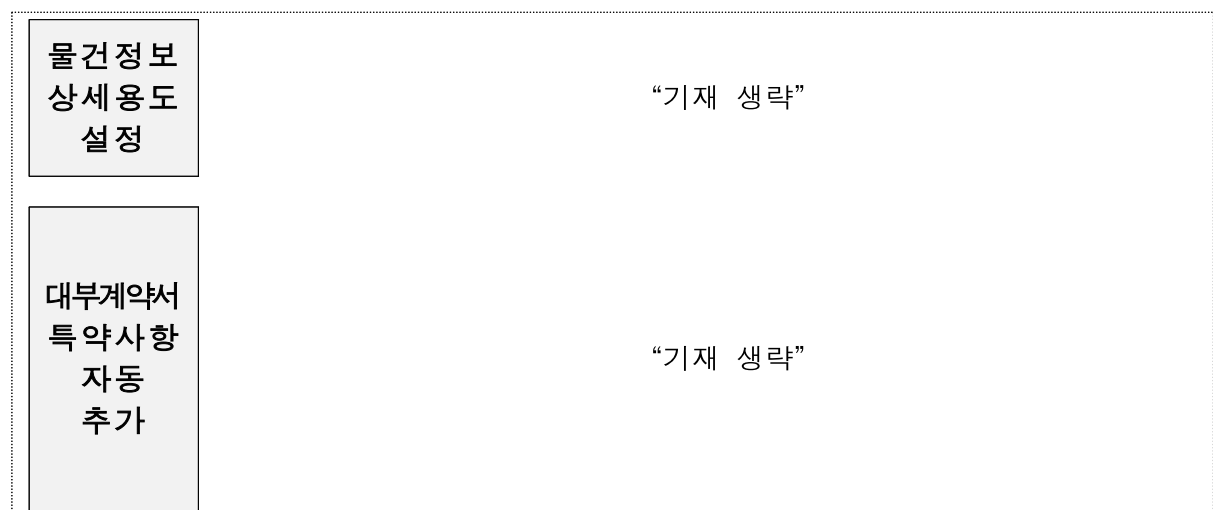
순번	대 표 소재 지	피대부자	대 부 계 약 일	특 약 추 가	설 치 승 인	이행보증 조치
----	----------	------	--------------	------------	------------	------------

순번	대표 소재지	피대부자	대부 계약일	특약 추가	설치 승인	이행보증 조치
----	--------	------	-----------	----------	----------	------------

또한, 위 국유재산 대부계약 21건 모두 특약사항을 추가하지 않았는데, 그 이유는 신재생에너지 사용목적으로 대부계약을 체결하는 경우 특약사항이 전산상 자동으로 추가 지원되지 않아 업무 담당자가 대부계약서 특약사항을 수기로 추가해야 하는 구조에서 비롯된 것으로 판단되므로

[그림 2]와 같이 국유재산관리시스템(BPM) 물건관리 프로그램 상세용도에 ‘신재생에너지부지’ 코드를 추가하고, 상세용도 ‘신재생에너지부지’로 대부계약을 체결하는 경우 자동으로 대부계약서에 특약사항이 추가되도록 하는 등의 개선방안을 마련할 필요가 있다.

[그림 2] 국유재산관리시스템(BPM) 개선 예시



한편, [표 6]과 같이 신재생에너지법에서 계약기간, 사용료 경감 등

국유재산 대부에 관한 중요한 사항이 2020. 3. 31. 개정되었으나, 국유재산기획처에서 정한 ‘신재생에너지 사업 관련 장기 대부 운영 기준’에는 반영되지 않아 업무 담당자가 잘못된 업무처리를 할 우려가 있는 것으로 확인되었다.

[표 6] 신재생에너지법 제26조 주요 개정사항

조항	개정 前	개정 後	비고
③항	종전의 임대기간을 초과하지 않는 범위 내에서 갱신 가능 (갱신회수 제한 無)	운영의 특별한 사유가 없으면 각각 10년 이내의 기간에서 2회에 걸쳐 갱신 가능	국유재산 대부 갱신 2회로 제한
⑤항	공유재산은 임대료의 100분의 50 범위에서 경감 가능 (국유재산 대부료 경감근거 無)	국·공유재산 모두 임대료의 100분의 50 범위에서 경감 가능	국유재산 대부료 경감 추가

[소관부점 의견] 경기지역본부 등 6개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 신재생에너지 사업목적 국유재산 대부계약 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였으며

국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 전산시스템 및 관련 기준 개선방안을 마련하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 등 6개* 지역본부 본부장은 신재생에너지 사용목적 대부재산 중 특약사항 및 이행보증조치 누락 건에 대하여 특약사항 추가 및 이행보증조치 등 적정한 조치를 하고, 앞으로 신재생에너지 사업목적으로 대부계약을 체결하는 경우 관련 업무를 철저히 하시기 바라며(시정)

* 경기지역본부, 광주전남지역본부, 대전충남지역본부, 인천지역본부, 전북지역본부, 강원지역본부

국유재산기획처장은 신재생에너지 사용목적 대부계약이 적정하게 체결될 수 있도록 대부계약서에 특약사항이 자동으로 추가되게 하는 등 전산시스템을 개선하고, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 개정사항을 관련 업무처리기준에 반영하시기 바랍니다.(개선)